

**Andreas Diwisch**, Dipl. Sachverständiger (DIA) für bebaute und unbebaute  
Grundstücke, Mieten und Pachten / Immobilienfachwirt (Dipl.-VWA/IHK)  
Ringstraße 2, 64409 Messel

Aktenzeichen: 30 K 29/25

Datum: 08.07.2026

Az.: 01/05/2026 di

# Verkehrswertgutachten

(i.S.d. § 194 Baugesetzbuch)

über eine Landwirtschaftliche Fläche, “Am Schaubacher Berg“

Flur 23/ Flurstück 90/1 & 90/2, 64354 Reinheim



Ostseitige Eingangsbereiche der beiden Gartenparzellen.

## Ausfertigung Nr. 1

Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 21 Seiten (inkl. Deckblatt). Hierin sind 2 Anlagen mit insgesamt 4 Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in dreifacher Ausfertigung erstellt; eines davon für meine Unterlagen.

**Verkehrswertgutachten (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch)**

|                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt:                           | Landwirtschaftliche Fläche                                                                          |
| Lage:                             | 64354 Reinheim, Am Schaubacher Berg                                                                 |
| Gemarkung:                        | Reinheim                                                                                            |
| Flur:                             | 23                                                                                                  |
| Flurstücke/ Größen:               | 90/1: 371 m <sup>2</sup><br>90/2: 771 m <sup>2</sup>                                                |
| Grundbuch von:                    | Reinheim                                                                                            |
| Blatt:                            | 2283                                                                                                |
| Grund der<br>Gutachtenerstellung: | Feststellung des Verkehrswertes in<br>einer Zwangsversteigerung, zur<br>Aufhebung der Gemeinschaft. |
| Auftraggeber:                     | Amtsgericht Dieburg                                                                                 |
| Auftrag vom:                      | 20.04.2026                                                                                          |
| Verkehrswert:                     | <b>€ 3.310,--</b><br><b>(in Worten:</b><br><b>dreitausenddreihundertzehn Euro)</b>                  |
| Wertermittlungsstichtag:          | 22.05.2026                                                                                          |

## **2. Inhaltsverzeichnis**

## **Seite**

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deckblatt                                                                                                           |    |
| 1. Allgemeine Angaben<br>(Auftraggeber, Eigentümer, Grund der Gutachtenerstellung,<br>Wertermittlungstichtag, etc.) | 01 |
| 2. Inhaltsverzeichnis                                                                                               | 02 |
| 3. Grundlagen, Ortstermin                                                                                           | 03 |
| 4. Bewertungsmerkmale des Grund und Bodens                                                                          |    |
| 4.1 Standort- u. Lagebeschreibung                                                                                   | 04 |
| 4.2 Tatsächliche Eigenschaften                                                                                      | 05 |
| 4.3 Rechtliche Gegebenheiten                                                                                        | 06 |
| 4.4 Aufbauten, Anpflanzungen, Einfriedung                                                                           | 10 |
| 5. Grundsätze und Verfahren der Wertermittlung                                                                      | 11 |
| 5.1 Verfahrenswahl mit Begründung                                                                                   | 11 |
| 5.2 Verfahrenserläuterungen                                                                                         | 11 |
| 6. Vergleichswert-/Bodenwertermittlung                                                                              | 12 |
| 7. Verkehrswert                                                                                                     | 14 |
| 8. Literaturverzeichnis                                                                                             | 15 |
| 9. Verzeichnis der Anlagen                                                                                          | 16 |

### **3. Grundlagen, Ortstermin:**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wertermittlungsgrundlage:      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Baugesetzbuch (<b>BauGB</b>)</li><li>- Immobilienwertermittlungsverordnung (<b>ImmoWertV</b>)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterlagen zur Wertermittlung: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Grundbuch- und Katasterangaben</li><li>- ergänzende Angaben aus dem Grundstücksverzeichnis</li><li>- Kartenauszug</li><li>- Bodenrichtwerte – Boris Hessen</li><li>- Flächennutzungsplan GIS / Ladadi</li><li>- Auskunft nach der Altflächendatei nach dem Umweltinformationsgesetz</li><li>- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</li><li>- Angaben vom statistischen Bundesamt / Hessen</li><li>- Auskunft Naturschutz und Landschaftspflege</li><li>- Immobilienmarktbericht Südhessen von 2026</li><li>- Öffentlichrechtliche und privatrechtliche Informationen (z.B. städtische Informationsbroschüre)</li></ul> |
| Tag der Ortsbesichtigung:      | 22.05.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teilnehmer am Ortstermin:      | Der Antragssteller, der prozessbevollmächtigte Rechtsanwalt des Antragsgegners und der Gutachter. Das Grundstück konnten weitestgehend und uneingeschränkt besichtigt werden. Teilweise waren die Flächen stark verwuchert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wertermittlungsstichtag:       | <b>22.05.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### **Anmerkung:**

Die nachfolgenden Beschreibungen basieren auf den o.g. Unterlagen und – soweit äußerlich erkennbar – aufgrund der Ortsbesichtigung. Zu Fragen zu etwaigen Altlasten im Boden kann nicht Stellung genommen werden. Diese spezielle Problematik ist nicht Gegenstand dieses Gutachtens und ist gegebenenfalls gesondert zu untersuchen. Sofern konkrete Verdachtsmomente oder Hinweise auf Belastungen oder Schädigungen vorliegen, wird dies nachfolgend dokumentiert. Die Haftung für nicht erkennbare bzw. verdeckte oder verschwiegene Mängel sowie für sonstige bei der Besichtigung nicht erkennbare Grundstücksgegebenheiten wird ausgeschlossen.

## **4. Bewertungsmerkmale des Grund und Bodens:**

### **4.1 Standort- und Lagebeschreibung**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Bundesland:</b>            | Hessen                                 |
| <b>Kreis:</b>                 | Darmstadt-Dieburg                      |
| <b>Ort und Einwohnerzahl:</b> | Reinheim (17.243)<br>(Stand März 2024) |

#### **Ortsbeschreibung:**

Reinheim mit seinen Stadtteilen Ueberau, Spachbrücken, Georgenhausen und Zeilhard ist eine Kommune mit rd. 17.243 Einwohnern am Rande des Odenwaldes. Von 1970 bis 1980 fand eine starke Siedlungstätigkeit statt, die einschneidende strukturelle Veränderungen zur Folge hatte. Zahlreiche Neubaugebiete sind in dieser Zeit entstanden. Das örtliche Gewerbe ist mittelständisch strukturiert. Zahlreiche Kleingewerbetreibende sichern die Bedürfnisse für den täglichen Bedarf. Die Kaufkraftkennziffer liegt bei 101,8. Die Anzahl der Aus- zu Einpendlern ist deutlich höher (ca. 5.706 zu ca. 1.547). Reinheim hat in den einzelnen Stadtteilen Grundschulen, ferner eine Mittelpunktschule mit Sonderschule, die bis zur 10. Klasse (Realschule) führt. In dem benachbarten Groß-Bieberau befindet sich ein Gymnasium. Insgesamt gibt es 9 Kindertagesstätten und Kindergärten im Stadtgebiet. Viele Spielplätze, ein Freizeit-, Sport- und Kulturzentrum (Freischwimmbad), sowie zahlreiche Vereine bieten ein vielfältiges Angebot für die Freizeitgestaltung. Durch die Gebietsreform verlor Georgenhausen 1977 seine Selbständigkeit und wurde als Stadtteil in Reinheim eingegliedert.

#### **Überörtliche Anbindung/ Entfernungen:**

|                          |                            |            |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| von Reinheim nach:       | Dieburg:                   | ca. 11 km  |
|                          | Darmstadt:                 | ca. 18 km  |
|                          | Aschaffenburg:             | ca. 41 km  |
|                          | Frankfurt am Main:         | ca. 57 km  |
| zu den Schnellstraßen:   | Bundesstraße B 26:         | ca. 5 km   |
|                          | Bundesstraße B 45:         | ca. 11 km  |
|                          | Autobahn A3:               | ca. 31 km  |
|                          | Autobahn A5:               | ca. 22 km  |
|                          | Frankfurter Kreuz          | ca. 45 km  |
| Öffentliche Anbindungen: | Bushaltestelle             | ca. 0,3 km |
|                          | Bahnhof in Reinheim        | ca. 0,8 km |
|                          | Airport Frankfurt am Main: | ca. 45 km  |

### **Lage des Grundstücks:**

Das Grundstück liegt süd-/westlich von Reinheim, ca. 260 Meter von der B 38 entfernt und nördlich von Groß-Bieberau. Bis zum westlich angrenzenden Aussiedlerhof ist das Grundstück gut anzufahren (Der Schaubachgraben). Danach geht es von der nördlichen Seite über einen grasbewachsenen Weg, der eingeschränkt befahrbar ist, weiter.

## **4.2 Tatsächliche Eigenschaften**

### **Art und Nutzung/Beschreibung:**

Die Fläche wurde augenscheinlich die letzten Jahrzehnte von den Eigentümern als Gartenland selbst genutzt. Nach Auskunft vor Ort wurde einem Dritten die Möglichkeit gegeben seinen Wohnwagen abzustellen. Dieser hat zudem einen Vorbau in Holzbauweise auf massiven Fundamenten errichtet. Das Grundstück wurde vollständig mit einem Maschendrahtzaun eingezäunt. Zudem wurde vermutlich in den 70er Jahren ein Gartenhaus errichtet. Dieses verfügt über einen massiven Sockelbereich mit Holzaufbauten, einem Pultdach mit Bitumenabdichtung. Ebenso existiert ein kleines Gewächshaus mit Kunststoff-Doppelstegplatten. Das Grundstück ist zwischenzeitlich zum Teil verwaldet (Nadelbäume / Walnussbaum / Birken / Buschwerk). Im nördlichen Bereich wurde ein kleiner Teich angelegt.

### **Topographische Grundstückslage:**

Der Geländeverlauf verläuft von Norden nach Süden leicht abfällig.

### **Zuwegung/Erschließung:**

Die Fläche ist über einen unbefestigten Weg (mit Gras bewachsen) mit Fahrzeugen eingeschränkt zu erreichen.

### **Gestalt und Form:**

Die zu bewertende Grundstück weist einen trapezförmigen Grundstücksfläche auf.

### **Mittlere Breite:**

90/1: ca. 22,40 m (von Osten nach Westen)  
90/2: ca. 22,40 m (von Osten nach Westen)

### **Mittlere Tiefe:**

90/1: ca. 17,00 m (von Norden nach Süden)  
90/2: ca. 35,00 m (von Norden nach Süden)

### **Grundstücksgröße:**

Flur 23 Flurstück Nr. 90/1  
Gebäude und Freifläche, Am Schauberg,  
Größe = **371 m<sup>2</sup>**

Flur 23 Flurstück Nr. 90/2  
Gebäude und Freifläche, Am Schauberg,  
Größe = 771 m<sup>2</sup>

**Versorgungsleitungen:**

Keine Versorgungsleitungen vorhanden. Zur Wasserversorgung wurde von den Nutzern Regenwasser gesammelt.

**Grenzverhältnisse:**

Keine Grenzbebauungen vorhanden.

**Grundwasser:**

Zur Ortsbesichtigung war keine Staunässe zu erkennen.

**Altlasten:**

Gemäß Auskunft des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Fachbereich Landwirtschaft und Umwelt) vom 26.05.2026 liegen keine Einträge in der Altflächendatei nach dem Umweltinformationsgesetz vor. Eine Untersuchung fand nicht statt. Diese Untersuchung kann nur durch Spezialinstitute (z.B. Altlastengutachter) vorgenommen werden. In der hier vorliegenden Wertermittlung wird ein altlastenfreies Grundstück unterstellt.

**Bodenqualität:**

Gemäß Auskunft vom Amt für Bodenmanagement Heppenheim werden folgende Fakten zum Flurstück zur Verfügung gestellt:

Tatsächliche Nutzung Flurstück 90/1 & 90/2:

Flurstück 90/1: 371 m<sup>2</sup> Fläche gemischter Nutzung  
Flurstück 90/2: 771 m<sup>2</sup> Fläche gemischter Nutzung

Hinweis zu den Flurstücken:

Unternehmensflurbereinigung (nach Par. 87 oder 90 FlurbG) „Reinheim B38“. Flurbereinigungsbehörde: Amt für Bodenmanagement Heppenheim; Verfahrensbezeichnung: 1797

Nach telefonischer Nachfrage (28.05.2026) beim Amt für Bodenmanagement ist bezüglich der Flurstücke keine Veränderung im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens vorgesehen.

### **4.3 Rechtliche Gegebenheiten:**

Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen:

Dem Gutachter wurde ein Grundbuchauszug vom 20.04.2026 vom Amtsgericht übergeben. Bis zum Bewertungsstichtag ist der Grundbuchstand (betreffend des Bewertungsgrundstücks) auf Nachfrage beim Grundbuchamt unverändert.

Blatt 2283 / Grundbuch von Reinheim

Bestandsverzeichnis: lfd.Nr. 5

Gemarkung Reinheim, Flur 23, Flurstück 90/1;  
Gebäude- und Freifläche, Am Schaubacher Berg;  
371 m<sup>2</sup>

Gemarkung Reinheim, Flur 23, Flurstück 90/2;  
Gebäude- und Freifläche, Am Schaubacher Berg;  
771 m<sup>2</sup>

Abteilung I: lfd. Nr. 4.1-4.3 die Eigentümer-/Erbengemeinschaft

Abteilung II: lfd. Nr. 5 Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Dieburg- Vollstreckungsgericht -, 30 K 29/25); eingetragen am 19.01.2026 (korrigiert am 19.01.2026).

Abteilung III: Keine Eintragungen / lastenfrei.

Nutzung/Pacht:

Nach Angaben vor Ort bestehen keine Pachtverträge mit Dritten. Beide Flächen wurden bisher gemeinsam als Freizeitgarten eigengenutzt. Einem Dritten wurde bisher die Möglichkeit gegeben einen Wohnwagen abzustellen und den Garten mitzunutzen. Eine vertragliche Grundlage existiert hier nach Auskunft nicht.

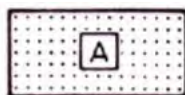
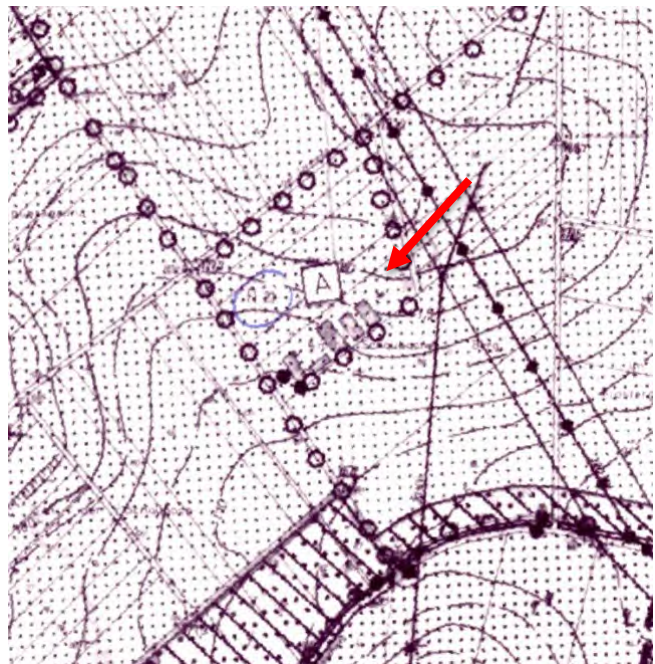
Allgemeines zur Landwirtschafts-  
zählung (LZ) 2020 / Pachtwert:

Die letzte LZ wurde in Hessen zum Stichtag 1. März 2020 als Kombination einer allgemeinen Erhebung mit einer Stichprobenerhebung durchgeführt. Befragt wurden landwirtschaftliche Betriebe ab einer bestimmten Mindestgröße, die im Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) festgelegt ist (s. § 91 AgrStatG). Mit den Ergebnissen der LZ werden zugleich die statistischen Anforderungen der Europäischen Union in der EU-Betriebsstrukturhebung abgedeckt.

Im Jahr 2020 betrug das jährliche Pachtentgelt in Hessen durchschnittlich 195 Euro je Hektar. Das entspricht einem Anstieg gegenüber 2010 um 32 Prozent. Laut den endgültigen Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 und aktuellen Angaben, kostet die Pacht für ein Hektar Ackerland in der Region Reinheim derzeit zwischen € 330 bis € 410 je Hektar. Im vorliegenden Fall wird der jährliche Pachtwert im Fall einer Ackerlandnutzung für das zu bewertende Grundstück derzeit mit **€ 50,-- jährlich** eingeschätzt.

Festsetzungen im Flächennutzungsplan:

Gemäß GIS (Geoinformationssystem) des Landkreises Darmstadt-Dieburg liegt die zu bewertende Fläche neben dem Aussiedlerhof. Hieraus ergibt sich allerdings kein Planungsrecht. Der Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan der Stadt Reinheim ist von November 1993.



Fläche für die Landwirtschaft - Aussiedlerhof

Flächen für die Landwirtschaft



Fläche für die Landwirtschaft - uneingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung



geplante Anpflanzung von Hecken, Bäumen, Gehölzgruppen

Baulasten:

Vom Amtsgericht wurde eine Baulastenauskunft vom 26.01.2026 übermittelt. Es liegen weder begünstigende noch belastende Eintragungen vor.

Baurechtliche Sicht – Gartenland /  
Ackerland:

Eine Abfrage bei der Bauregistratur (Ladadi) ergab, dass zur Nutzung und zu dem auf dem Grundstück gebautem Gartenhaus / Einfriedung (Einzäunung) keine Akte vorliegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Nutzung und die Aufbauten nicht legalisiert wurden. Eine weitere Nachfrage beim örtlichen Bauamt der Stadt Reinheim ergab ebenfalls keine Erkenntnis für eine Legalisierung. Zudem wurde noch die Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege (untere Naturschutzbehörde) angefragt. Auch hier lagen zur aktuellen Nutzung keine Unterlagen vor. Die Fläche grenzt direkt an den westlich liegenden Aussiedlerhof (Helenenhof). Auch hier konnte baurechtlich keine Verbindung hergestellt werden.

Die Fläche ist daher als landwirtschaftliche Fläche i.S. des § 5 Abs. 2, 9a i.V.m § 201 BauGB zu bewerten. Eine Bewertung als wohnungsfernes Gartenland, würde eine Genehmigung der tatsächlichen derzeitigen Nutzung erfordern. Ob die Fläche nachträglich als Gartenland (Freizeitgarten) genehmigungsfähig ist, lässt sich im Rahmen dieses Gutachtens nicht bewerten. Es ist zudem möglich, dass jederzeit ein Rückbau der Aufbauten und Einfriedung angeordnet werden kann.

#### 4.4 Aufbauten, Anpflanzungen, Einfriedung:

##### Vorhandene Aufbauten:

Auf der Flurstücksparzelle 90/2 befindet sich ein Gartenhaus. Die überbaute Fläche beträgt rd. 28 m<sup>2</sup>. Der Sockelbereich mit Fundament wurde ca. 80 cm hoch gemauert. Die darauf gesetzten Wände wurden in Holzbauweise mit Fensterflächen zur Südseite erstellt. Die Fenster bestehen aus einglasigen Holzrahmenfenster. Das Pultdach wurde in Holzbauweise erstellt und mit Bitumenbahnen abgedichtet. Aufgrund der Bauweise ist das Objekt vermutlich in den 70er Jahren entstanden. Das Gartenhaus wird schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzt und ist in einem entsprechend desolaten Zustand. Fensterflächen fehlen zum Teil und der Innenraum ist vermüllt. An der Gebäudeseite wurde ein Plumpsklo errichtet. Die Grundkonstruktion des Gebäudes scheint aber immer noch in einem brauchbaren Zustand. Zudem wurde ein kleines Gewächshaus errichtet. Dies besteht aus einer Alukonstruktion mit Doppelsteg-Plexiglasplatten. Die Plexiglasplatten sind alle blind und machen das Gewächshaus nur noch eingeschränkt brauchbar.

Vor dem abgestellten Wohnwagen wurde in Holzkonstruktion ein Vorbau erstellt. Hierfür wurden massive Fundamente errichtet. Das Dach für den Vorbau und Wohnwagen besteht aus einem textilen Tuch.

##### Anpflanzungen:

Das Grundstück ist zwischenzeitlich zum Teil verwaldet (Nadelbäume / Wallnussbaum / Birken / Buschwerk).

##### Einfriedung:

Die Einfriedung besteht aus einem Maschendrahtzaun. Dieser wurde an Holzpfosten oder Stahlposten angebracht. Zur Ostseite besteht ein Flügeltor aus Holz sowie eine kleinere Zugangstür.

##### Zustand:

Das Grundstück ist insgesamt ungepflegt und verwahrlost. Überall befindet sich Unrat wie z.B. alte Fässer, Wassercontainer, alte Gartengeräte/ Mäher, etc.. Die Menge wird auf rd. 20 Kubikmeter geschätzt. Für einen Rückbau des Gartenhauses werden rd. 68 Kubikmeter unterstellt.

Entsorgung von Altlasten:

Die Kosten für die Entsorgung des Unrates werden mit € 1.500,-- angesetzt, da einige Wertstoffe sich kostengünstiger entsorgen lassen. Ein eventueller Rückbau des Gartenhauses wird wie folgt berechnet: € 25,--/m<sup>3</sup> x ca. 68 m<sup>3</sup> = € 1.700,--.

## **5. Grundsätze und Verfahren der Wertermittlung**

### **Definition des Verkehrswerts:**

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert. „Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

### **5.1 Verfahrenswahl mit Begründung:**

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert für landwirtschaftliche Flächen vorrangig mit Hilfe des Vergleichswertverfahrens über den Bodenwert zu ermitteln.

### **5.2 Verfahrenserläuterungen**

**Der Bodenwert** ist nach den Regelungen der Wertermittlungsverordnung i.d.R. im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 16 ImmoWertV). Dabei kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 ImmoWertV).

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für die Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf die Quadratmeter-Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – bewirken i.d.R. entsprechende Zu- bzw. Abschläge zum Bodenwert von dem Bodenrichtwert.

**Der Vergleichswert** (gem. § 15 ImmoWertV): In seinen Grundzügen folgt das Vergleichswertverfahren dem Grundgedanken, dass eine Sache so viel wert ist, wie üblicher-

weise im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dafür als Preis erzielt werden kann. Sich an den Preisen für vergleichbare Objekte zu orientieren, entspricht auch den auf dem Grundstücksmarkt vorherrschenden Gepflogenheiten. Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist, dass eine ausreichende Anzahl geeigneter Vergleichsgrundstücke zur Verfügung steht (§ 15 Abs. 1, Satz 1 ImmoWertV).

Auch wenn die ImmoWertV in § 8 Abs. 1 die drei klassischen Wertermittlungsverfahren gleichrangig aufführt, wird dem Vergleichswertverfahren eine aus seiner Überzeugungskraft und Plausibilität resultierende Vorrangigkeit beigemessen.

**Marktanpassung, Grundstücksmerkmale:** ( gem. § 8, Abs. 2+3 i.V.m.§ 14 ImmoWertV).

(2). In den Wertermittlungsverfahren nach Absatz 1 sind regelmäßig in folgender Reihenfolge gesondert zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung)
2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks.

## **6. Vergleichswert-/Bodenwertermittlung**

### **Bodenwertermittlung auf der Grundlage eines geeigneten Bodenrichtwerts**

#### **Vorbemerkung:**

Hier wurde die Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses eingesehen. Der zonale Bodenrichtwert für **landwirtschaftliche Flächen** liegt in diesem Gebiet von Reinheim bei **€ 3,00 pro m<sup>2</sup>** (ermittelt zum 01.01.2026). Der Bodenwert unterstellt einen erschließungsbeitragsrechtlichen freien Zustand. Die Angaben wurden nicht näher überprüft. Eine Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben wird daher nicht übernommen.

### **Bodenwertermittlung für das Bewertungsgrundstück**

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag **22.05.2026** und die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale des Bewertungsgrundstücks durch Zuschläge und Abschläge angepasst. Grundsätzlich sind bei derartigen Flächen insbesondere die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung bestimmenden Kriterien Topographie und Lage, Form und Zuschnitt, Bonität des Bodens und Erschließung preisbestimmend.

#### **Grundstücksbeeinflussende Merkmale**

Berücksichtigung Zu-/Abschläge

#### ***Spezielle Werteinflüsse***

Nach den beschriebenen Recherchen ist das Grundstück aus baurechtlicher Sicht als landwirtschaftliche Fläche zu bewerten. Durch die direkte Lage am Aussiedlerhof, ist

eine Nutzung für eine landwirtschaftlichen Erzeugungsbetrieb vorstellbar. Dies lässt sich allerdings verbindlich nur durch eine Bauvoranfrage klären. Zudem besteht auch das Risiko, dass eine Rückbauverfügung angeordnet werden kann. Eine Rückführung zu einer Ackerfläche, scheint aufgrund der verwaldeten Fläche aus ökologischer Sicht ebenfalls nicht sinnvoll. Durch die beschriebene Lage, angrenzend zum Aussiedlerhof, halte ich nach sachverständigem für gerechtfertigt einen

Zuschlag von 50 %

### ***Spezieller Lagewert***

Die Fläche wird allseitig gut belichtet. Durch die Nähe zum Helenenhof ist die Zufahrt, kommend von der B38, bis dahin befestigt und nur die letzten rd. 430 Meter führen über nicht ausgebauten Feldwege. Dies wird bewertet mit einem

Zuschlag von 10 %

Die fast ebene Grundstückstopographie ist für die Gemarkung Reinheim „Am Schaubacher Berg“ charakteristisch und kann als durchschnittlich angesehen werden.

### ***Zeitanpassung***

Der Richtwert wurde zuletzt am 01.01.26 festgestellt. Marktbeobachtungen und Ergebnisse aus den Zwangsversteigerungen 2025 zeigen allerdings, dass sich tatsächlich höhere Preise für landwirtschaftliche Flächen erzielen lassen. Hierfür erfolgt ein

Zuschlag von 30 %

Bezogen auf die speziellen Werteeinflüsse, dem speziellen Lagewert sowie dem Zeitwert, ergibt sich ein zusammengefasster

Zuschlag von 90 %

Angepasster Bodenrichtwert:  $3,00 \text{ €/m}^2 \times 1,90 = \text{rd. } 5,70 \text{ €/m}^2$

Aufgrund des angepassten Bodenrichtwertes errechnet sich der Bodenwert zum 22.05.2026 (gem. § 16 ImmoWertV) wie folgt:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Flurstück 90/1: € 5,70 x 371 m <sup>2</sup> | = € 2.114,70 |
| Flurstück 90/2: € 5,70 x 771 m <sup>2</sup> | = € 4.394,70 |
| rd.                                         | = € 6.510,00 |
| abzgl. Entsorgungskosten rd.                | = € 1.500,00 |
| Rückbau Gartenhaus                          | = € 1.700,00 |
|                                             | = € 3.310,00 |

**€ 3.310,--**

## **7. Verkehrswert:**

Landwirtschaftliche Flächen werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren. Bei freier Abwägung, den beschriebenen Besonderheiten und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage auf dem Grundstücksmarkt, wird der Verkehrswert für die landwirtschaftliche Fläche in

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Lage:            | 64354 Reinheim            |
| Gemarkung:       | Reinheim                  |
| Flur:            | 23                        |
| Flurstück/Größe: | 90/1 - 371 m <sup>2</sup> |
| Flurstück/Größe: | 90/2 - 771 m <sup>2</sup> |

wie folgt geschätzt:

**Verkehrswert:** € 3.310,--

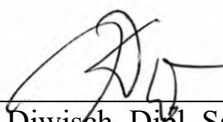
in Worten: dreitausenddreihundertzehn Euro

Wertermittlungstichtag: 22.05.2026

Das vorstehende Verkehrswertgutachten wurde ausschließlich auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen, der gemachten Angaben sowie der Erkenntnisse aus der Ortsbesichtigung erstellt. Die Bearbeitung erfolgte nach dem derzeitigen Stand der Kenntnis. Sollte sich aufgrund bisher nicht vorliegender Unterlagen oder nicht bekannter Fakten Änderungen oder Ergänzungen ergeben, bin ich zu weiteren Ausführungen gerne bereit.

Das Wertermittlungsobjekt wurde am 22.05.2026 von mir mit besichtigt. Das Gutachten umfasst 20 Seiten, zzgl. Deckblatt und wird in 2-facher Ausfertigung, nebst digitaler Version übergeben.

Messel, 08.07.2026

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Diwisch, Dipl. Sachverständiger (DIA)

## **8. Gesetzliche Grundlagen / Literaturverzeichnis**

### **Gesetzliche Grundlagen**

Die gesetzlichen Grundlagen sowie Richtlinien für die Ermittlung des Verkehrswerts sind:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 31.1.2019 I 54                                                                                                                                                                 | <b>BGB</b>        |
| Baugesetzbuch in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) BauGB<br>Ausführungsverordnung zum Baugesetzbuch in der Fassung vom 15.06.2018 (GVBl. S. 258)                                                                                                                                                   | <b>BauGB-AV</b>   |
| Hessische Bauordnung in der Fassung vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198) HBO<br>Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)                                                                                                         | <b>BauNVO</b>     |
| Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung in der Fassung vom 14.07.2021 (BGBl. I S. 2805)                                                                                  | <b>ImmoWertV</b>  |
| Richtlinie zur Ermittlung von Bodenrichtwerten - Bodenrichtwertrichtlinie in der Fassung vom 11.01.2011 (BANz Nummer 24 vom 11.02.2011 – Seite 597-609).                                                                                                                                                      | <b>BRW-RL</b>     |
| Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts – Vergleichswertrichtlinie in der Fassung vom 20.03.2014 (BANz AT 11.04.2014 B3)                                                                                                                                                             | <b>VW-RL</b>      |
| Richtlinien für die Ermittlung des Verkehrswertes landwirtschaftlicher Grundstücke und Betriebe, anderer Substanzverluste und sonstiger Vermögensnachteile (Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft – LandR 19) vom 03.05.2019 (BANz AT 04.06.2019 B5) durch Erlass der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | <b>LandR</b>      |
| Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken (Wertermittlungsrichtlinien – WertR 2006) vom 01.03.2006 (BANz Nr. 108a vom 10.06.2006)                                                                                                                                        | <b>WertR 2006</b> |

### **Verwendete Wertermittlungsliteratur:**

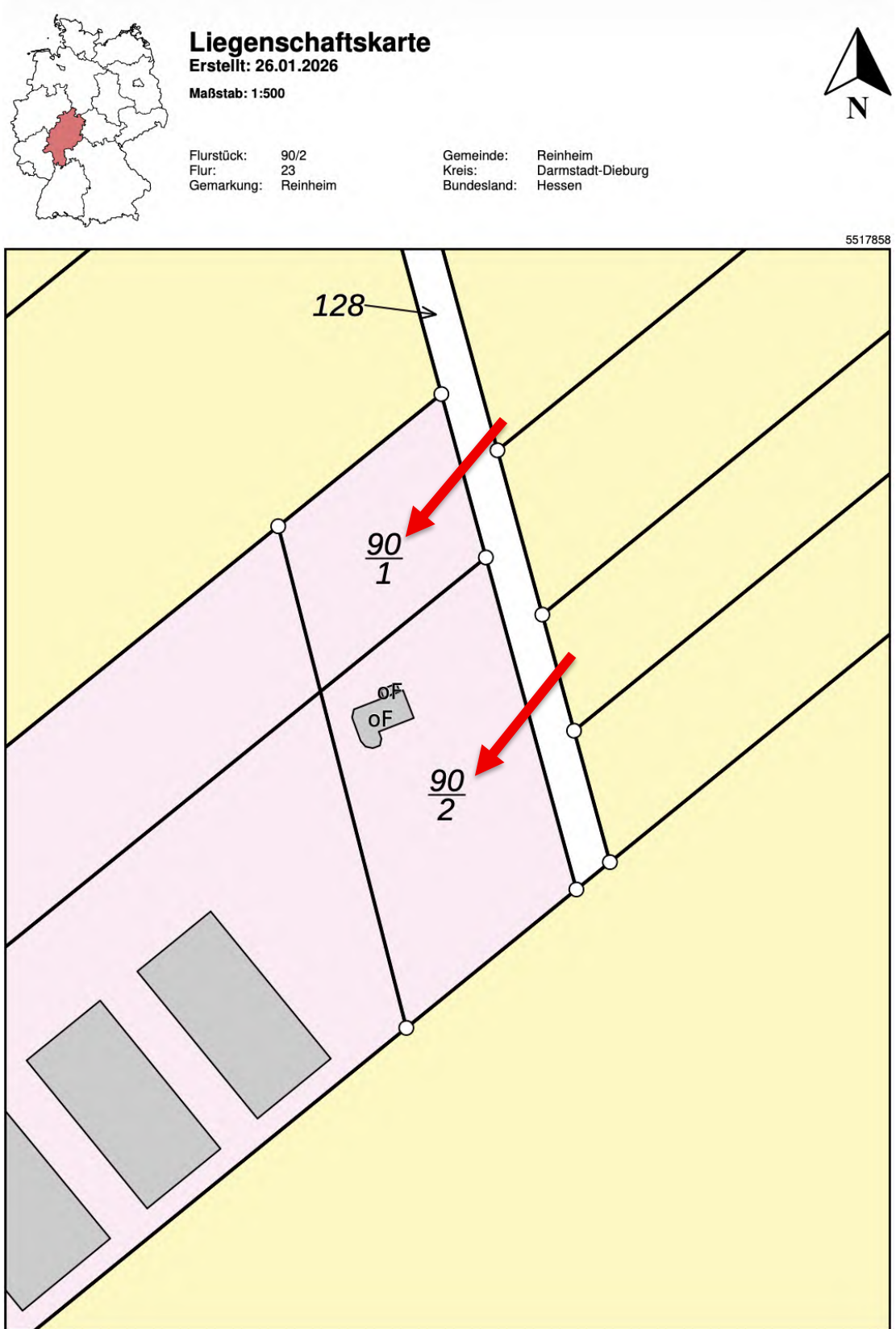
**Kleiber – Simon – Weyers**, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 8. Auflage  
Bundesanzeiger Verlag

**Immobilienmarktbericht** der Gutachterausschüsse für Südhessen, 2026

## **9. Verzeichnis der Anlagen**

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| Anlage 1 | Lageplan | / 1 Seite |
| Anlage 2 | Bilder   | / 3 Seite |

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

**Lageplan:**  
(ohne Maßstab)



Blick von südlicher Richtung



Blick aus östlicher Richtung



Blick aus nördlicher Richtung



Wohnwagen...



mit Vorbau



kleines Gewächshaus



teils massives Gartenhaus



Gartenhaus innen



Gartenhaus – Nordseite, div. Unrat



Einfriedung



Freifläche



kl. Teich



Wallnussbaum



Hochbeet / alte Wassertanks



Unrat in den Hecken (z.B. alter Wassertank)